淳安县迎亚运威坪镇城区路面提升工程“10·11”一般车辆伤害事故调查报告

2022年10月11日10时23分许，浙江锋阳建设有限公司在淳安县迎亚运威坪镇城区路面提升工程施工过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约35万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会参与，组成淳安县迎亚运威坪镇城区路面提升工程“10·11”一般车辆伤害事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，淳安县迎亚运威坪镇城区路面提升工程“10·11”一般车辆伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故地点

淳安县威坪镇城区路面提升工程湖滨路江鑫超市施工段。

（二）相关单位情况

1.建设单位：淳安县威坪新农村建设有限公司（以下简称威坪新农村公司,单位性质为国有企业），法定代表人：洪**；统一社会信用代码：91330127571476****；注册地址：浙江省淳安县威坪镇兴华街321号；注册资本：人民币8000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立时间：2011年4月13日；经营范围：服务：农业项目的投资和开发、农村基础设施的投资建设等。

2.施工单位：浙江锋阳建设有限公司（以下简称浙江锋阳公司），注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道云耕大道1号4015室；办公地址：常山县东方写字楼8楼；法定代表人：朱**；统一社会信用代码：91331100MA2E1M****；注册资本：人民币5000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2019年6月17日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等。于2021年1月18日取得由衢州市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期至2025年12月21日，证书编号：D33330****，具备市政公用工程施工总承包叁级资质等。于2020年10月13日取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字[2020]139***，许可范围：建筑施工。

3.监理单位：浙江腾飞工程建设监理有限公司（以下简称腾飞监理公司），注册地址：浙江省杭州市上城区昆仑商务中心1号楼1603室；法定代表人：金**；统一社会信用代码：91330000704200****；注册资本：人民币500万元；公司类

型：其他有限责任公司；成立时间：1998年1月23日；经营范围：服务：建材工业建设工程监理，公寓与民用建筑工程监理，市政公用工程监理，工程造价咨询、招标代理，工程项目管理。该监理单位设淳安县分公司，淳安县分公司负责人张发扬，负责淳安县区域范围内工程项目的监理业务。于2021年11月11日取得由浙江省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，有效期至2024年4月23日，证书编号：E23300****，具备市政公用工程监理甲级资质。

（三）项目及合同签订情况

项目名称：迎亚运威坪镇城区路面提升工程。2022年4月27日，威坪新农村公司委托浙江建安工程管理有限公司开展公开招投标工作，同时发布招标公告，设置投标单位资质需市政公用工程三级资质。5月17日公开招标，并对中标候选人进行公示。浙江锋阳公司以748.97万元的价格中标。中标工期40天，项目经理：曹**。项目施工内容：对威坪镇城区13条道路，合计8公里的路面进行修缮提升。计划工期40天，2022年6月5日至7月15日。因结合威坪镇实际需要，经审核后，工期延期至2022年10月5日正式进场施工。建设方项目负责人：江**；监理方现场负责人：唐**。

2022年5月，威坪新农村公司和浙江锋阳公司签订《建设工程施工合同》，对工期、质量、付款方式、项目经理等方面进行和约定。2022年6月，威坪新农村公司和腾飞监理公司签订《建设工程委托监理合同》，委托腾飞监理公司对迎亚运威坪镇城区路面提升工程进行监理，约定监理范围和监理工作内容为施工阶段的全过程、多方位、多目标监理，

包括质量、进度、投资及安全生产管理、合同管理。

（四）事故相关人员情况

1.朱**，男，汉族，身份证号码：330821198712l5****，衢州市衢江区，系浙江锋阳公司法定代表人，担任总经理，主持公司全面管理工作，是公司的安全生产第一责任人。

2.曹**，男，汉族，身份证号码：330183198603l5****，杭州市富阳区富春街道人，系浙江锋阳公司在迎亚运威坪镇城区路面提升工程项目经理，负责工程项目的全面工作，是项目的安全生产第一责任人。2017年7月18日取得浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，有效期至2023年7月1日，职务：项目负责人；证书编号：浙建安B（2017）01920**。

3.赵**，女，汉族，身份证号码：130430198108l0****，河北省邯郸市邱县人，系浙江锋阳公司在迎亚运威坪镇城区路面提升工程专职安全管理人员。2021年7月14日取得浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产生产考核合格证书》，有效期至2024年7月14日，职务：专职安全生产管理人员；证书编号：浙建安C（2021）089****。

5.宋**，男，汉族，身份证号码：330127197701l0****，淳安县千岛湖镇人，系浙江锋阳公司在迎亚运威坪镇城区路面提升工程施工班组长，负责道路施工现场管理工作。

6.贾**，男，汉族，身份证号：622726200312l5****，甘肃省庄浪县朱店镇人，系迎亚运威坪镇城区路面提升工程滑移装载机驾驶员，10月8日开始进场施工，主要负责驾驶滑

移装载机对施工现场进行清扫的工作。于2019年6月30日取得由中国建设教育协会颁发的多功能滑移装载机岗位能力工作凭证，有效期至2024年6月30日。

7.丁**，男，汉族，身份证号码：330125193412228****，淳安县威坪镇人，系威坪城区路面提升工程周边居民。

（五）现场勘验情况

事故发生具体地点位于淳安县威坪镇城区路面提升工程湖滨路江鑫超市施工段，由南向北右幅车道施工区域。现场作业内容为对由南向北右幅车道沥青路面进行铣刨作业，同时对左、右幅车道路面沥青残渣使用滑移装载机进行清扫。现场有1台大铣刨机、1台小铣刨机和1台滑移装载机。路段施工现场未做到全封闭，使用交通锥对铣刨作业区域做了围挡警示，对滑移装载机清扫作业区域未做围挡警示。湖滨路南北两头各设置了围挡和1名交通指挥人员进行现场指挥，同时施工区域周边设置了2名流动安全巡查员。江鑫超市路口现场未见安全警示标志。涉事滑移装载机车头朝西南方向停于双幅车道中间，车尾右后方为丁**和电动轮椅。

（六）涉事车辆情况

机器名称：小型滑移装载机；品牌型号：山猫牌S550；合格证发证日期：2020年7月3日；厂家企业：斗山山猫有限公司；机器序列号：AZN81****；颜色：黑白红；发动机序列号：8KS28**。不属于特种设备。

（七）施工单位安全生产管理情况

浙江锋阳公司制定了《施工组织设计》《安全生产文明施工方案》《道路交通应急预案》《施工交通组织方案》。

《施工交通组织方案》中道路施工围挡要求：占道施工时，应设置连续封闭的围板、路栏等施工围挡；施工车辆组织管理要求：施工车进出作业区时，应设有专人指挥交通；交通管理设施设置要求：施工作业控制区周边道路应设置绕行标志和临时指路标志。浙江锋阳公司在以上安全措施的落实中存在问题。

（八）属地政府监管情况

威坪镇人民政府既是建设单位的主管单位，也是属地监管单位。在对施工项目的安全履职中，能够做到每日巡检和重点时段布置落实安全会议和教育工作，但未能有效指导建设单位及时发现并纠正施工现场存在的违规问题，未能及时督促建设单位与施工单位签订专门的安全生产管理协议。

二、事故发生经过、救援、善后和人员伤亡情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022年10月11日7时许，施工员陈**召集施工人员开班前会，并布置当天工作内容。工作计划是上午对湖滨路由南向北右幅车道进行铣刨作业，下午对湖滨路由南向北左幅车道进行铣刨作业，滑移装载机在全幅车道进行清扫作业，将路面沥青残渣清扫后集中倒在铣刨区回收再利用。

9时50分许，安全巡查员程**在江鑫超市区域巡查时，发现老人丁**驾驶自动轮椅从铣刨作业区域北侧进入施工区域，立即上前劝阻，发现丁**身边无陪同人员，即将坐在电动轮椅上的老人丁**推送至人行道安全区域。随后，程**继续去其他地方巡查。

10时23分许，老人丁**在江鑫超市购物后，驾驶电动轮

椅从江鑫超市路口右转进入湖滨路施工区域，与贾**驾驶的正在一边倒车一边清扫作业的滑移装载机右边车尾发生碰撞。老人丁**与电动轮椅一起向右侧翻受伤。

贾**从右侧后视镜发现碰到人后，立即调整好滑移装载机的位置后下车，到车后查看情况，发现老人丁**躺在地上。贾**立即拨打120急救电话，并向施工班组汇报情况。很快救护车和公安人员都到现场。经医护人员现场处置后，将丁**送往县一医院。10月13日13时许，经医院抢救无效死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，浙江锋阳公司负责人朱**积极与死者家属沟通协商，处理善后事宜。截止目前，双方仍在协商赔偿事宜。

（三）死亡人员和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者丁**，男，88岁，汉族，身份证号：3301251934122***** 籍贯：杭州市余杭区；常驻地址：淳安县威坪镇　　。

事故造成直接经济损失约35万元（主要包括医疗费、丧葬抚恤费、补助救济费等）。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

一是施工现场安全巡查员未能有效制止非施工人员进入施工区域。二是滑移装载机驾驶员贾**在倒车作业过程中，对现场情况疏于观察，未能确保作业安全。以上两方面原因直接导致事故发生。

（二）事故单位主要问题

浙江锋阳公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和交通安全意识；施工现场采取安全措施不到位，占用道路施工时，未按规定设置连续封闭的围挡对施工作业区与交通区进行有效分离，滑移装载机占用交通道路作业时，未安排专人指挥交通，未设置明显的安全警示牌、导向牌及临时护栏。

（三）监理单位主要问题

腾飞监理公司作为项目监理单位，对迎亚运威坪镇城区路面提升工程施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止作业现场存在的与施工方案和行业标准不符的问题。

（四）建设单位主要问题

威坪新农村公司作为项目的建设单位，对施工单位的安全监管不到位，未有效督促施工单位严格落实企业安全生产主体责任，虽与施工单位签订了建设工程施工合同，但未签订专门的安全生产管理协议，未能有效制止施工单位未严格按照施工交通组织方案实施的问题。

四、责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.浙江锋阳建设有限公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和交通安全意识；施工现场采取安全措施不到位，占用道路施工时，未按规定设置连续封闭的围挡对施工作业区与交通区进行有效分离，滑移装载机占用交通道路作业时，未安排专人指挥交通，未设置明显的安全警示牌、导向牌及

临时护栏，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第三十五条[2]和第三十六条第一款[3]的规定，对本起事故发生负有责任，建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对该公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

2.贾**，滑移装载机驾驶员，在倒车清扫作业过程中，对现场情况疏于观察，未能确保作业安全，直接导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，已由县公安局立案侦查。

3.宋**，施工班组长，检查施工现场安全生产状况不到位，未能根据施工交通组织方案及时排查生产安全事故隐患并整改。对事故的发生负有责任，建议浙江锋阳公司依据公司内部制度，对其进行处理。

4.赵**，项目专职安全管理人员，虽对从业人员开展了安全教育培训，但未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，未能根据施工方案对施工现场及时排除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[4]，对事故的发生负有责任，建议浙江锋阳公司依据公司内部制度，对其进行处理。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T 900-2010）附录 A.2.2.1 施工围挡要求如下：a）占道施工时，应设置施工围挡。即施工作业控制区周围除留有必要的施工人员、施工车辆进出口通道外，应设置连续封闭的围板、路栏或锥形交通路标等设施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

5.曹**，项目经理，是工程项目的安全生产第一负责人，组织和落实安全教育培训不到位，未能保证其本人及其他从业人员具备必要的安全生产知识，对施工交通组织方案的内容不熟悉；参与检查项目的安全生产状况不到位，未根据施工交通组织方案及时排查施工现场存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项[5]，对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚,由淳安县住建局依据有关规定办法对其进行处理。

6.朱**，作为浙江锋阳公司法定代表人、总经理，是公司安全生产第一负责人。安全生产管理职责履行不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，从业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识；对本单位的安全生产工作督促、检查不到位,未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项[6]的规定，对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

（三）其他建议

7.腾飞监理公司作为项目监理单位,对迎亚运威坪镇城区路面提升工程施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

作业现场存在的与施工方案和行业标准不符的问题。建议由淳安县住建局依据有关规定对其进行处理。

8.威坪新农村公司作为项目的建设单位，对施工单位的安全监管不到位，未有效督促施工单位严格落实企业安全生产主体责任，虽与施工单位签订了建设工程施工合同，但是未签订专门的安全生产管理协议，未能有效制止施工单位未严格按照施工交通组织方案实施的问题。建议由县纪检监察部门对相关负责人进行处理。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

（一）浙江锋阳公司应深刻吸取此次事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育，学习制度规程和具体施工方案；加强对施工现场的安全管控，严格按照施工方案的有关要求进行落实，杜绝麻痹大意侥幸心理；加强施工现场机械设备的协调管理，增派专门的指挥人员进行现场监护，避免类似事故再次发生。

（二）威坪新农村公司作为国企建设单位，应吸取事故教训，及时与所有筹建项目的承建单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承建单位的安全生产统一协调管理；督促所有筹建项目承建单位严格落实安全生产主体责任，进行自查自纠，对照各自的安全施工方案及国家行业标准进行排查，发现问题隐患及时闭环整改，防止类似事故再次发生。

（三）淳安县威坪镇人民政府作为属地监管单位，要进一步督促辖区项目施工企业落实安全生产主体责任，督促企业加强安全生产教育培训，提高从业人员安全意识和风险识别能力；督促企业严格对照安全施工方案和国家行业标准落实安全管理措施；督促企业加强施工现场安全监管，杜绝违规作业行为，防止安全事故再发生。

（四）交警部门要将事故情况在全县道路施工项目承建单位范围内通报，开展安全警示教育，督促指导企业加强安全生产教育培训，提高从业人员道路交通安全意识和风险识别能力，防止安全事故再发生。

淳安县迎亚运威坪镇城区路面提升工程

“10·11”一般车辆伤害事故调查组

2022年11月4日